

Genova 20.06.2023

Al termine della raccolta delle adesioni al ricorso/vertenza mensa ci accingiamo ad entrare nel vivo del contendere. La procedura prevede l'invio alla controparte – nel nostro caso, all'Ospedale Policlinico San Martino - *Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico* – della richiesta di risarcimento.

Tale richiesta dovrà essere firmata ed inviata individualmente, per poi essere inoltrata dal SI Cobas all'azienda via PEC (in allegato la lettera).

La richiesta del risarcimento è di circa 800 euro per un massimo di 5 anni di arretrati.

Qualora non si arrivasse a definire bonariamente il nostro diritto, riconosciuto con sentenza della Corte di Cassazione n°5547/21, sarà inevitabile avviare una causa di lavoro.

Si comincerà con l'esperire in via cautelare una causa pilota, per non esporre il nostro Sindacato e tutti i ricorrenti al gravame delle spese legali qualora la causa ci vedesse perdenti.

Il ricorso che ci accingiamo a portare avanti è a dimensione nazionale ed è supportato anche da altre sigle sindacali.

Questa vertenza ha preso il via nel lontano 2011, ma solo ora sta entrando nel vivo.

È prevedibile che la controparte metterà in campo tutte le misure possibili per contrastare il godimento del nostro diritto.

Tra le misure avverse che l'Azienda può attivare (come già sperimentato altrove) vi è quella di prolungare di mezz'ora l'orario di lavoro, come contropartita all'accoglimento del diritto alla mensa o al buono pasto sostitutivo: questo è uno dei ricatti possibili. Ma, in ogni caso, una volta riconosciuto il diritto alla mensa, l'Azienda non potrà esimersi dal pagamento degli arretrati.

Su questo aspetto, nessuna opposizione può essere fatta valere in quanto non avrebbe alcun fondamento giuridico.

Il nostro ricorso non ha solo una valenza legale, ma ha altresì il significato di un recupero salariale, assolutamente necessario per via dell'inflazione galoppante, ed anche quello di reazione ad un Contratto Nazionale della Sanità che non ha soddisfatto per niente le attese, nonostante il grande tributo di sangue e di fatica pagato dai lavoratori durante la pandemia.

P.S. Le lettere controfirmate possono essere inviate al SI Cobas anche per WhatsApp e/o email

Per info 3382261763, 3485552032